

TP Comprendre les données privées et les lois relatives à leur protection

Cas 1 – Collecte non autorisée de données personnelles

Contexte :

Une entreprise de commerce en ligne propose un formulaire d'inscription sur son site web. Cependant, ce formulaire demande des informations personnelles excessives (par exemple, l'adresse complète, la date de naissance, les opinions politiques) qui ne sont pas pertinentes pour l'inscription.

Questions :

1. Est-ce que cette collecte de données respecte la loi marocaine sur la protection des données personnelles (Loi 09-08) ? Pourquoi ?
2. Quels types de données personnelles peuvent être collectés légalement selon la loi ?
3. Quelles actions l'entreprise devrait-elle entreprendre pour se conformer à la Loi 09-08 ?
4. Quels droits le consommateur a-t-il par rapport à ses données personnelles dans cette situation ?

Cas 2 – Partage non sécurisé de données sensibles

Contexte :

Une entreprise envoie un e-mail contenant des données médicales sensibles de ses employés à un consultant externe sans chiffrement, ni consentement préalable des employés concernés.

Questions :

1. Quels types de données sont considérées comme sensibles selon la Loi 09-08 ?
2. Quelles violations de la loi marocaine ont été commises dans ce cas ?
3. Que doit faire l'entreprise pour protéger les données sensibles dans ce type de situation ?
4. Quelles mesures de sécurité pourraient être mises en place pour éviter de telles fuites de données sensibles ?

Cas 3 – Utilisation des données personnelles à des fins commerciales sans consentement

Contexte :

Une application mobile collecte les données personnelles des utilisateurs, telles que leur localisation, leur historique de navigation et leurs habitudes d'achat, sans les informer correctement. Ces données sont ensuite utilisées pour cibler des publicités sans leur consentement explicite.

Questions :

1. Cette collecte de données respecte-t-elle la Loi 09-08 ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

2. **Quels droits l'utilisateur a-t-il en vertu de cette loi pour protéger ses données personnelles ?**
3. **Que devrait faire l'entreprise pour se conformer à la Loi 09-08 et garantir le consentement des utilisateurs ?**
4. **Comment la loi protège-t-elle les utilisateurs contre les abus dans le cadre de la publicité ciblée ?**

Cas 4 – Conservation excessive des données personnelles

Contexte :

Une entreprise conserve les informations personnelles de ses clients (adresse, numéro de téléphone, historique des commandes) pendant plusieurs années, bien après que la relation commerciale ait pris fin.

Questions :

1. **Selon la Loi 09-08, quelle est la durée maximale pendant laquelle les données personnelles peuvent être conservées ?**
2. **Quels risques la conservation excessive des données personnelles peut-elle entraîner ?**
3. **Que devrait faire l'entreprise pour se conformer aux règles de conservation des données personnelles ?**
4. **Quels sont les droits des clients concernant la suppression de leurs données personnelles ?**

Cas 5 – Anonymisation des données dans un processus de collecte

Contexte :

Une entreprise recueille des données sur ses utilisateurs dans le cadre d'une enquête de satisfaction, mais elle ne les anonymise pas correctement. Certaines informations peuvent être croisées et permettre d'identifier certains utilisateurs.

Questions :

1. **Qu'est-ce que l'anonymisation des données ? Pourquoi est-elle importante ?**
2. **Que dit la Loi 09-08 à propos de l'anonymisation des données ?**
3. **Quels risques un tel défaut d'anonymisation peut-il entraîner pour l'entreprise ?**
4. **Comment l'entreprise devrait-elle traiter les données personnelles pour respecter la loi et protéger la vie privée des utilisateurs ?**

Cas 6 – L'accès non autorisé aux données personnelles

Contexte :

Un employé de l'entreprise accède à des données personnelles de clients sans avoir l'autorisation

nécessaire. Ces données comprennent des informations sensibles, telles que des numéros de cartes bancaires et des historiques médicaux.

Questions :

1. **Cette action enfreint-elle la Loi 09-08 ? Si oui, de quelle manière ?**
2. **Quels types de mesures peuvent être mises en place pour éviter que des employés non autorisés accèdent aux données personnelles ?**
3. **Quelles sanctions peuvent être appliquées à l'employé dans ce cas ?**
4. **Que doit faire l'entreprise pour se conformer à la loi et protéger les données personnelles contre les accès non autorisés ?**

Cas 7 – La gestion des consentements dans une plateforme en ligne

Contexte :

Une plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs de s'inscrire pour recevoir des newsletters n'a pas de système clair permettant de recueillir un consentement explicite. De plus, elle ne permet pas aux utilisateurs de se désinscrire facilement.

Questions :

1. **La plateforme respecte-t-elle la Loi 09-08 sur la collecte du consentement ? Pourquoi ?**
2. **Quels droits ont les utilisateurs en ce qui concerne le consentement et le retrait de leur consentement pour recevoir des communications commerciales ?**
3. **Que pourrait faire l'entreprise pour garantir une gestion transparente des consentements ?**
4. **Quelles sanctions la CNDP pourrait-elle appliquer si l'entreprise ne respecte pas la loi ?**